

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3285/2536

นาง อา ลั่น แซ่ ลีว
บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 865

การที่ ล. ปกปิดข้อความจริงเกี่ยวกับการเป็นโรคติดต่อจำเลยที่ 1 ในเวลาทำสัญญาประกันชีวิต ซึ่งหากจำเลยที่ 1 รู้ว่า ล. เป็นโรคตับ อันเป็นโรคที่ร้ายแรง จำเลยที่ 1 จะบอกปิดไม่ยอมรับประกันชีวิต สัญญาจึงเป็นโมฆียะ เมื่อจำเลยที่ 1 ทราบเหตุแห่งการบอกล้างวันที่ 13 กันยายน 2529 และจำเลยที่ 1 มีหนังสือลงวันที่ 3 ตุลาคม 2529 บอกล้างต่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัย จำเลยที่ 1 จึงไม่มี ความผูกพันตามสัญญาที่จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2528 นายลี้ว กิจ แซ่ลี้วสามีโจทก์เอาประกันชีวิตไว้กับจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 1 นายลี้ว กิจแจ้งต่อจำเลยที่ 2 และที่ 3 แล้วว่าเคยเป็นโรคดีซ่าน มาก่อนต่อมาวันที่ 21 สิงหาคม 2529 นายลี้ว กิจถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง ในตับ โดยที่นายลี้ว กิจไม่ทราบมาก่อน จำเลยทั้งสามรับกรมธรรม์ของนายลี้ว กิจจากโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยอ้างว่าจะเบิกเงินตามกรมธรรม์ให้ แต่จำเลยที่ 1 กลับมีหนังสือลงวันที่ 3 ตุลาคม 2529

บอกล้างสัญญาประกันชีวิตของนายลี้วกิจโดยอ้างว่านายลี้วกิจปกปิดความจริง ซึ่งการบอกล้างของจำเลยที่ 1 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินที่เอาประกันจำนวน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยที่ 1 รับประกันชีวิตจากนายลี้วกิจโดยมีโจทก์เป็นผู้รับประกันภัย แต่ขณะทำสัญญานายลี้วกิจรู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงที่ว่าเคยป่วยเป็นโรคตับแข็ง หากจำเลยที่ 1 รู้ข้อความจริงดังกล่าวจะบอกปิดไม่รับประกันชีวิต จำเลยที่ 1 ทราบว่านายลี้วกิจเจ็บป่วยและถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2529 จำเลยที่ 1 มีหนังสือบอกล้างเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2529 สัญญาประกันชีวิตจึงไม่มีผลผูกพัน จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีหน้าที่หาผู้เอาประกันชีวิตและรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อการเอาประกันชีวิตให้แก่จำเลยที่ 1 ไม่ใช่ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 หากนายลี้วกิจบอกเล่าถึงการที่เคยเป็นโรคดีซ่าน มาก่อนและได้รับการรักษาจากแพทย์ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ทราบหรือไม่ก็ตาม จะถือว่าจำเลยที่ 1 ทราบด้วยไม่ได้เพราะจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ใช่ผู้มีอำนาจในการพิจารณารับประกันชีวิต ซึ่งเป็นอำนาจของจำเลยที่ 1 แต่เพียงผู้เดียว ขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า นายลี้วกิจรู้แล้วว่าตนเองป่วยเป็นโรคตับ ก่อนที่จะทำสัญญาประกันชีวิตแต่กลับบอกจำเลยที่ 2 ที่ 3 เพียงว่าเป็นโรคดีซ่าน และหายแล้ว

ทั้งที่ขณะนั้นก็รับการรักษาเกี่ยวกับโรคตับ ไม่ใช่โรคดีซ่าน อยู่ กรณีจึงเป็นการที่นาย ลีวกิจปกปิดข้อความจริงเกี่ยวกับการเป็นโรคตับ ต่อจำเลยที่ 1 ในเวลาทำสัญญา ประกันชีวิต ซึ่งหากจำเลยที่ 2 รู้ว่านายลีวกิจเป็นโรคตับ อันเป็นโรคที่ร้ายแรง จำเลยที่ 1 จะบอกปิดไม่ยอมรับประกันชีวิต สัญญาตามเอกสารหมายเลข 2 จึงเป็น โมฆียะเมื่อจำเลยที่ 1 ทราบเหตุแห่งการบอกอ้างวันที่ 13 กันยายน 2529 และจำเลย ที่ 1 มีหนังสือลงวันที่ 3 ตุลาคม 2529 บอกอ้างต่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันโดย โจทก์รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2529 จำเลยที่ 1 จึงไม่มีความผูกพัน ตามสัญญาที่จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็น ตัวแทนเชิดของจำเลยที่ 1 ในการทำสัญญาประกันชีวิตนั้นเห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริง พังได้ว่า นายลีวกิจปกปิดไม่เปิดเผยให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ทราบว่าตนมีประวัติ ความเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคตับ จำเลยที่ 2 และที่ 3 จะเป็นตัวแทนเชิดของจำเลยที่ 1 หรือไม่ จึงไม่จำต้องวินิจฉัยเพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลง

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ บุณนาค-เรงธรรม ลัดพลี-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ